

Statut Stowarzyszenia Hakierspejs Łódź

Tekst jednolity – uwzględnia zmiany wprowadzone:

- Uchwałą nr 1/2021 członków-założycieli Stowarzyszenia z 13 marca 2021
- Uchwałą nr 1/2022-20-12/WZ Walnego Zebrania Członków z 20 grudnia 2022
- Uchwałą nr 2/2022-20-12/WZ Walnego Zebrania Członków z 20 grudnia 2022
- Uchwałą nr 3/2024-11-26/WZ Walnego Zebrania Członków z 26 listopada 2024
- Uchwałą nr 4/2024-11-26/WZ Walnego Zebrania Członków z 26 listopada 2024

Rozdział I Postanowienia ogólne

- § 1. Stowarzyszenie, w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem, nosi nazwę „Stowarzyszenie Hakierspejs Łódź”.
- § 2. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą jest miasto Łódź.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
- § 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
- § 4. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
- § 5. 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, włącznie z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 6. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II Cele i środki działania

- § 7. 1. Celem stowarzyszenia jest:
- 1) działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza, wspieranie idei nauki otwartej wobec obywateli i przez obywateli tworzonej,
 - 2) popularyzacja nauki i metody naukowej,
 - 3) wspieranie postaw obywatelskich, w szczególności wśród młodzieży,
 - 4) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

- 5) upowszechnianie i ochrona wolności osobistej i gospodarczej,
 - 6) promowanie wolności w zakresach: światopoglądu, wolności do wyboru alternatywnej edukacji, prowadzenia działalności gospodarczej, wolności informacji, wolnego i otwartego oprogramowania oraz otwartych technologii (ang. *open hardware*),
 - 7) podejmowanie działań na rzecz pomocy, rozwoju i aktywizacji oraz wspierania postaw przedsiębiorczych, w szczególności wśród młodzieży, osób niepełnosprawnych i wykluczonych zawodowo,
 - 8) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności wśród młodzieży,
 - 9) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- 1) tworzenie i utrzymywanie infrastruktury stymulującej rozwój projektów, organizującej i używającej potrzebnych narzędzi,
 - 2) prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, wykładów i szkoleń,
 - 3) organizowanie konkursów i imprez promocyjnych oraz działalność kulturalną, w szczególności organizowanie wystaw, prezentacji, projekcji oraz happeningów,
 - 4) udział w imprezach promujących naukę,
 - 5) realizację i wspieranie projektów naukowych,
 - 6) działalność edukacyjną,
 - 7) działalność publicystyczną i wydawniczą,
 - 8) integrację środowiska akademickiego, naukowego i przemysłowego,
 - 9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

§ 8. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne.

§ 9. Stowarzyszenie posiada członków:

- 1) zwyczajnych,
 - 2) wspierających.
- § 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniższe warunki:
 - 1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
 - 2) przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu,
 - 3) uiści składkę członkowską.
 2. Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po zaakceptowaniu pisemnej deklaracji członkowskiej przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających wspólnie.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 - 1) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

- 2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 - 3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 - 4) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- 1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 - 2) regularnego opłacania składek.
5. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach czasowo zwolnić określonego członka z konieczności płacenia składek.
- § 11.**
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zaakceptowaniu jej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia będący osobą prawną może zadeklarować pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia w formie i wielkości uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia, potwierdzonej umową.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak dobrowolnie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
- § 12.**
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 - 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 - 2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 - a) łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 - b) unikania lub notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
 - c) braku wpłat składek członkowskich za okres trzech miesięcy,
 - d) łamania zasad współżycia społecznego na szkodę Stowarzyszenia,
 - 3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 - 4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno zostać przekazane Zarządowi w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili poinformowania zainteresowanego o treści uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 13. Władzami Stowarzyszenia są:

- 1) Walne Zebranie Członków,
- 2) Zarząd,
- 3) Komisja Rewizyjna.

§ 14. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata.

- § 15. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
- § 16. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 - 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Zebranie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub jest przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie uzależnionym od trybu organizacji zebrania, o terminie zebrania, planowanym porządku obrad oraz:
- 1) jego szczegółowej lokalizacji – w przypadku zebrania przeprowadzanego w siedzibie Stowarzyszenia,
 - 2) sposobie dołączenia do spotkania – w przypadku zebrania przeprowadzanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
- § 17. 1. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej, niż raz na dwa lata.
2. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o zebraniu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych.
3. Podczas obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie zwyczajnym nie jest wymagane kworum.
- § 18. 1. Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w dowolnym terminie z inicjatywy własnej lub na wniosek:
- 1) Komisji Rewizyjnej lub
 - 2) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub
 - 3) co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
- 1a. W razie upłynięcia kadencji Zarządu lub zmniejszenia się składu Zarządu poniżej określonej w Statucie minimalnej liczby członków, Walne Zebranie Członków mające na celu wybór składu organów Stowarzyszenia może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym przez co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających łącznie.
2. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym powinien zawierać propozycje terminów oraz porządku obrad.
3. Dla zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym podaje się dwa terminy odległe o co najmniej 2 dni robocze, ale nie więcej, niż 14 dni kalendarzowych. Zarząd lub członkowie Stowarzyszenia zwołujący zebranie powiadamiają o nim członków Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed jego pierwszym terminem, przypadającym na nie później, niż 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.
4. Aby obrady Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie nadzwyczajnym mogły rozpocząć się w pierwszym terminie, wymagana jest obecność kworum. W razie braku kworum, zebranie odbywa się w drugim terminie. Wówczas nie jest

wymagane kworum. Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

- § 19. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w trybie głosowania jawnego lub, na żądanie dowolnego uczestnika, tajnego.
2. Uchwały o wyborze i odwoływaniu władz Stowarzyszenia oraz o zmianach statutu wymagają bezwzględnej większości głosów.

§ 20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

- 1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
- 2) uchwalanie zmian statutu,
- 3) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
- 4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- 5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
- 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
- 7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
- 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
- 9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- 10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21. 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów administracji i sądów.

2. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu osób.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa lata. Posiedzenia Zarządu zwołuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

3a. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

- 1) realizacja celów Stowarzyszenia,
- 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- 3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
- 4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
- 5) podejmowanie uchwał o zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia,
- 6) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji i sądów,
- 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 8) przyjmowanie i skreślanie członków,
- 9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- 10) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu osób.

- 2a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje dwóch członków Komisji działających łącznie.
 - 2b. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną z zachowaniem postanowień Statutu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1) kontrolowanie działalności Zarządu,
 - 2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 - 3) prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 - 4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 - 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 - 6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
- § 23.** W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Rozdział V Majątek i fundusze

- § 24.** Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
- 1) składek członkowskich,
 - 2) subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 - 3) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
 - 4) wpływów z ofiarności publicznej,
 - 5) dochodów z majątku, odsetek oraz kapitału,
 - 6) dotacji i kontraktów państwowych,
 - 7) wpływów z loterii, aukcji i sponsoringu,
 - 8) zbiorów publicznych.
- § 25.**
1. Organem kompetentnym w zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zapasu środków na kontach Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych:
 - 1) upoważnionych jest dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie,
 - 2) upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie, jeżeli wysokość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 1024 PLN.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

- § 26. 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy łącznej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
- § 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.